

CONTRATO DE PROFESOR — BORRADOR DE CLÁUSULAS PARA EL ABOGADO

> 12/07/2026. Hoy NO existe contrato de profesor (el de 31/24 cláusulas es del estudiante). Este borrador es la lista de cláusulas que Heiiu necesita — el abogado le da forma legal. Nada de material global (manuales, banco de guías) se entrega a un profesor sin firma previa.

ADVERTENCIA PREVIA PARA EL ABOGADO

El modelo actual es pago por hora dictada. Definir con el abogado la figura correcta (prestación de servicios vs laboral) y blindar el **riesgo de "contrato realidad"** (horarios fijos + subordinación pueden configurar relación laboral aunque el papel diga otra cosa). Esa decisión es del abogado; las cláusulas de abajo aplican en cualquiera de las dos figuras.

CLÁUSULAS QUE HEIIU NECESITA

- 1. Propiedad intelectual (la más importante).** Todo material entregado o creado para Heiiu (guías, hojas de ruta, textos, formatos, estructuras de clase, dinámicas) es propiedad exclusiva de Heiiu. El profesor: recibe SOLO el material del día · no lo reproduce, fotografía, comparte ni almacena · lo devuelve físicamente al final de cada clase junto con el reporte · no puede usar material, estructuras ni dinámicas de Heiiu en clases propias o de terceros, durante el contrato y después de terminado.
- 2. Confidencialidad.** Metodología, formatos, precios, listas y datos de estudiantes, y funcionamiento interno son secreto empresarial. Vigencia: durante el contrato + [2] años.
- 3. No captación.** Prohibido ofrecer clases particulares o de terceros a estudiantes o exalumnos de Heiiu, o a sus familias, durante el contrato + [2] años. Sanción económica definida (cláusula penal — el abogado fija monto exigible).
- 4. Entregables por clase como condición de pago.** El pago del período se causa contra la entrega completa de: reporte de clase firmado + tickets de salida + error papers de cada sesión dictada. Clase sin reporte = clase no acreditada para pago hasta subsanar. (Esto convierte la triangulación en obligación contractual, no en favor.)
- 5. Comunicación con estudiantes y acudientes.** El profesor NO comunica evaluaciones, notas, resultados, fechas de examen ni decisiones administrativas — todo pasa por coordinación. No mantiene grupos/chats propios con estudiantes; los canales son los institucionales.
- 6. Autorización de imagen.** El profesor autoriza el uso de su imagen en fotos/videos institucionales y de redes de Heiiu, sin remuneración adicional (necesaria para la prueba social).
- 7. Ejecución del modelo.** El profesor se obliga a ejecutar la guía del día como está diseñada (los 4 bloques y sus rituales); las adaptaciones se reportan en el campo "¿qué salté o cambié?" del reporte. La no-ejecución reiterada es incumplimiento.
- 8. Habeas data** (tratamiento de datos del profesor y compromiso sobre datos de estudiantes que conozca).
- 9. Terminación.** Preaviso de [15] días; a la terminación devuelve TODO material físico; subsisten IP, confidencialidad y no captación.

SECUENCIA DE FIRMA (sin drama)

- Abogado convierte esto en contrato (misma pasada en que revisa los CAMBIOS 1-7 del contrato de estudiante).
- Se presenta a los profes como formalización estándar: "estamos formalizando toda la operación — contratos nuevos de estudiantes, del Fondo y del equipo".
- Firma ANTES de: entregar cualquier manual/material global, escalar lo digital, o anunciar la garantía (que depende de los reportes del punto 4).